



**PUTUSAN**  
**Nomor 6887/B/PK/Pjk/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT COMPOSITE CORE INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Jalan Cendana Raya Blok F8 Nomor 17A, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Shyam Ramachandra Datye, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3113 /PJ/2025, tanggal 11 April 2025;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada A. Rahman, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 April 2025;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007012.25/2023/PP/M. XIB Tahun 2024, tanggal 10 Desember 2024,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6887/B/PK/Pjk/2025



yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- a. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- b. Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00359/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 16 Mei 2023;
- c. Bahwa perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian                                                         | Pemohon Banding (Rp) |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak                   | 1.111.111.111        |
| 2   | PPH Pasal 4 (2) Final yang Terutang                            | 111.111.111          |
| 3   | Kredit Pajak                                                   | -                    |
|     | a. PPh Ditanggung Pemerintah                                   | -                    |
|     | b. Setoran masa                                                | 111.111.111          |
|     | c. STP (Pokok Kurang Bayar)                                    | -                    |
|     | d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...                    | -                    |
|     | e. Uang tebusan yang telah dibayar                             | -                    |
|     | f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar | -                    |
|     | g. Lain-lain                                                   | -                    |
|     | h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ...                      | -                    |
|     | i. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g+h)       | 111.111.111          |
| 4   | Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)                        | -                    |
| 5   | Sanksi Administrasi                                            | -                    |
|     | a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP                                 | -                    |
|     | b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP                              | -                    |
|     | c. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP                            | -                    |
|     | d. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d)                        | -                    |
| 6   | Jumlah PPh yang masih harus Dibayar (4+5.e)                    | -                    |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007012.25/2023/PP/M. XIB Tahun 2024, tanggal 10 Desember 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00359/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2020 Nomor 00056/240/20/457/22 tanggal 26 April 2022 atas nama PT Composite Core Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak 75.828.522.5-413.000, beralamat di Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Jalan Cendana Raya Blok F8 Nomor 17A, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

| Uraian                                       | Jumlah (Rp)   |
|----------------------------------------------|---------------|
| a. Dasar Pengenaan Pajak                     | 1.361.501.111 |
| b. PPh Terutang                              | 121.126.711   |
| c. Kredit Pajak                              | 111.111.111   |
| d. PPh Kurang/(Lebih) Bayar                  | 10.015.600    |
| e. Sanksi Administrasi                       |               |
| Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP                  | 4.010.247     |
| Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP               | -             |
| f. Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) bayar | 14.025.847    |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Maret 2025, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Maret 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6887/B/PK/Pjk/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007012.25/2023/PP/M.XIB Tahun 2024 yang diucapkan pada tanggal 10 Desember 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007012.25/2023/PP/M.XIB Tahun 2024 yang diucapkan pada tanggal 10 Desember 2024 terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku;
  3. Dengan mengadili sendiri:
    3. 1. Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
    3. 2. Membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00359/KEB/PJ/WPJ.22/2023 tanggal 16 Mei 2023, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2020 Nomor 00056/240/20/457/22 tanggal 26 April 2022 atas nama PT Composite Core Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak 75.828.522.5-413.000, beralamat di Kawasan Industri Delta Silicon 3, Lippo Cikarang, Jalan Cendana Raya Blok F8 Nomor 17A, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
    3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
- Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6887/B/PK/Pjk/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 April 2025, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp250.390.000,00 dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp10.015.600,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa sengketa bermula dari Koreksi Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp250.390.000,00 dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp10.015.600,00 oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) karena pembayaran jasa atas kegiatan Renovasi bangunan Non Permanen (*Project Factory Extention*) di lingkungan kerja Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) yang dilakukan oleh PT Eka Daya Utama (PT EDU) adalah Jasa Konstruksi (renovasi bangunan) yang substansinya termasuk penghasilan usaha Jasa Konstruksi. Karena PT Eka Daya Utama tidak memiliki kualifikasi usaha, Pajak Penghasilan yang dikenakan adalah PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 4% sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak menolak banding Pemohon Banding dengan alasan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT Eka Daya Utama (*Project Factory Extention*/renovasi bangunan) secara substansi sesuai dengan definisi Pekerjaan Konstruksi dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 (mencakup pekerjaan sipil, mekanikal, elektrikal, dan lain-lain). Oleh karena itu, pekerjaan tersebut merupakan penghasilan usaha Jasa Konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, dan dikecualikan dari Pajak Penghasilan Pasal 23. Fakta bahwa PT



Eka Daya Utama tidak memiliki sertifikasi/kualifikasi usaha tidak menghilangkan substansi pekerjaan konstruksi, namun berkonsekuensi pada penerapan tarif Pajak Penghasilan Final yang lebih tinggi, yaitu 4% (Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008);

Bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2020 sebesar Rp250.390.000,00 dan Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp10.015.600,00?

1. Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2020 sebesar Rp250.390.000,00;
  - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh PT Eka Daya Utama merupakan penghasilan usaha jasa konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan bukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, permohonan banding Pemohon Banding ditolak, dan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2020 sebesar Rp250.390.000,00 tetap dipertahankan;
2. Koreksi Positif Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp10.015.600,00;
  - Bahwa, berdasarkan pertimbangan tentang koreksi tersebut di atas. Permohonan harus ditolak, dan koreksi positif Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp10.015.600,00 tetap dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh permohonan banding ditolak, dan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2020 sebesar Rp250.390.000,00 dan Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp10.015.600,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak yang berkesimpulan bahwa pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh PT Eka Daya Utama merupakan penghasilan usaha Jasa Konstruksi yang dikenakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT COMPOSITE CORE INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, oleh Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H., dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Septia Putri Riko, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Septia Putri Riko, S.H., M.Kn.

**Biaya-biaya:**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6887/B/PK/Pjk/2025